



REDES REGLAMENTO ANTICIPO DE AFILIADOS

Versión 1

Aprobado por el Consejo Directivo de REDES
Bogotá, D.C. 27 de septiembre de 2018



Red Colombiana de
Escritores Audiovisuales

REDES – Reglamento de anticipos a afiliados

Tabla de contenido

Presentación	2
1. Objetivo del Reglamento	3
2. Anticipos de Derechos de Autor	3
2.1. ¿Qué se entiende por Anticipos de Derechos de Autor?	3
2.2. ¿Quiénes pueden solicitar un Anticipo de Derechos de Autor?	3
2.3. ¿En qué circunstancias se puede solicitar un Anticipo de Derechos de Autor?	3
3. Solicitud de Anticipo por Derechos de Autor	4
3.1. Consideraciones para la Solicitud	4
3.2. Procedimiento	4
3.3. Mapeo del proceso	5
4. Disposiciones finales	6

Presentación

La Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y Nuevas Tecnologías -REDES- (en adelante REDES), actúa como mandataria de sus afiliados “...para la defensa y administración, bajo las condiciones legalmente previstas, del derecho de remuneración otorgado a los escritores de obras audiovisuales por la Ley 1835 de 2017, denominada también Ley Pepe Sánchez.” Además, para gestionar con ellos acciones que beneficien el trabajo colectivo y brinde garantías de bienestar social.

De acuerdo a este mandato como Sociedad de Gestión Colectiva, y en cumplimiento del Artículo 2.6.1.2.15. del Decreto 1066 de 2015, el Consejo Directivo de REDES aprueba el presente Reglamento de Anticipos a Afiliados, en donde se establecen los requisitos y procedimientos para la solicitud y autorización de un Anticipo por Derecho de Autor a sus afiliados.

1. Objetivo del Reglamento

Establecer los requisitos y procedimiento para la autorización de un anticipo por concepto de Derecho de Autor a los afiliados de REDES que demuestren que se encuentran en alguna de las circunstancias especiales descritas en este reglamento.

2. Anticipos de Derechos de Autor

2.1. ¿Qué se entiende por Anticipos de Derechos de Autor?

Por **Anticipo de Derechos de Autor** se entienden la liquidación adelantada de cantidades por concepto de Derecho de Autor, el cual se puede otorgar bajo una circunstancia de necesidad demostrada, y que será cubierta de manera automática con cargo a los derechos generados a futuro por el afiliado en los procesos de recaudo nacional e internacional o por reintegro voluntario que este quiera hacer.

2.2. ¿Quiénes pueden solicitar un Anticipo de Derechos de Autor?

REDES cuenta con dos clases de afiliados según lo dispuesto en sus Estatutos, Capítulo Tercero, Artículo 5: los Socios y los Titulares Administrados.

Los Socios son los titulares originarios, es decir los guionistas y/o libretistas de obras explotadas públicamente, y los Titulares Administrados son los derechohabientes de los autores de las obras.

Para efectos de este manual, los Socios serán los únicos que podrán solicitar un Anticipo de Derechos de Autor, puesto que los Titulares de Derechos, como herederos o titulares derivados, no seguirán creando obras como si lo haría el Socio primigenio y por ello, y como quiera que los anticipos se cubren con lo que produzcan las nuevas creaciones de los autores, entonces se excluyen.

2.3. ¿En qué circunstancias se puede solicitar un Anticipo de Derechos de Autor?

Los Socios de REDES que puedan demostrar que se encuentran en alguna de estas circunstancias podrán solicitar un Anticipo de Derechos de Autor:

- a. Pérdida total o parcial de la vivienda,
- b. Tratamientos médicos del afiliado y su núcleo familiar primario, no cubiertos por la EPS o ARL - POS.
- c. Bienes y servicios de primera necesidad, de acuerdo con la Legislación Colombiana.
- d. Otras causas, demostrables y de obligatoria autorización por parte de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo de REDES.

Parágrafo. Todas las necesidades deberán estar debidamente sustentadas y demostradas por medio de la presentación de la documentación pertinente para cada uno de los casos.

3. Solicitud de Anticipo por Derechos de Autor

3.1. Consideraciones para la Solicitud

Teniendo en cuenta el carácter excepcional de este tipo de liquidación el Socio que quiera solicitar un Anticipo por Derechos de Autor deberá tener cumplir las siguientes consideraciones:

- a) El Socio deberá encontrarse al día con las obligaciones dispuestas en los Estatutos de la Sociedad.
- b) La solicitud de un anticipo no supone su autorización. Todos los anticipos solicitados a REDES, deberán cumplir cabalmente el procedimiento establecido en este reglamento.
- c) Un afiliado sólo podrá tener un (1) anticipo vigente.
- d) Mientras un Socio tenga algún saldo por anticipos otorgados no se le podrá otorgar un anticipo nuevo.
- e) No podrán hacer desembolsos de anticipos a los afiliados que tengan embargos reportados.
- f) La Solicitud tendrá que ser hecha directamente por el Socios que requiere el anticipo. No se admitirán solicitudes de anticipos a través de ningún tercero, persona natural o jurídica.
- g) Los cupos de los anticipos deben corresponder al monto solicitado por el Socio, el cual no podrá superar el 25% de los Derechos de Autor generados a su favor en los procesos de reparto ordinarios de los últimos dos años, tanto por recaudos nacionales como internacionales.
- h) De cualquier forma, se establece en este reglamento que cada anticipo otorgado a un afiliado no podrá ser superior a los cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

** En caso de impedimento por fuerza mayor, plenamente demostrada (a través de certificados médicos, policiales y otros según la circunstancia) el asociado podrá designar un apoderado para que realice la gestión.*

3.2. Procedimiento

El proceso que se debe seguir para la solicitud, análisis, aprobación o rechazo del anticipo es el siguiente:

1. El afiliado debe solicitar por escrito al Consejo Directivo de la Sociedad (por conducto y canalizado a través de la Secretaría General), un anticipo sobre derechos de autor en el que conste:
 - a. Ciudad y fecha.
 - b. Nombres y Apellidos completos.
 - c. Monto solicitado por Anticipo de Derechos de Autor.
 - d. Destino de los recursos.
 - e. Justificación de la necesidad de un anticipo.
2. A la solicitud deberá adjuntar:

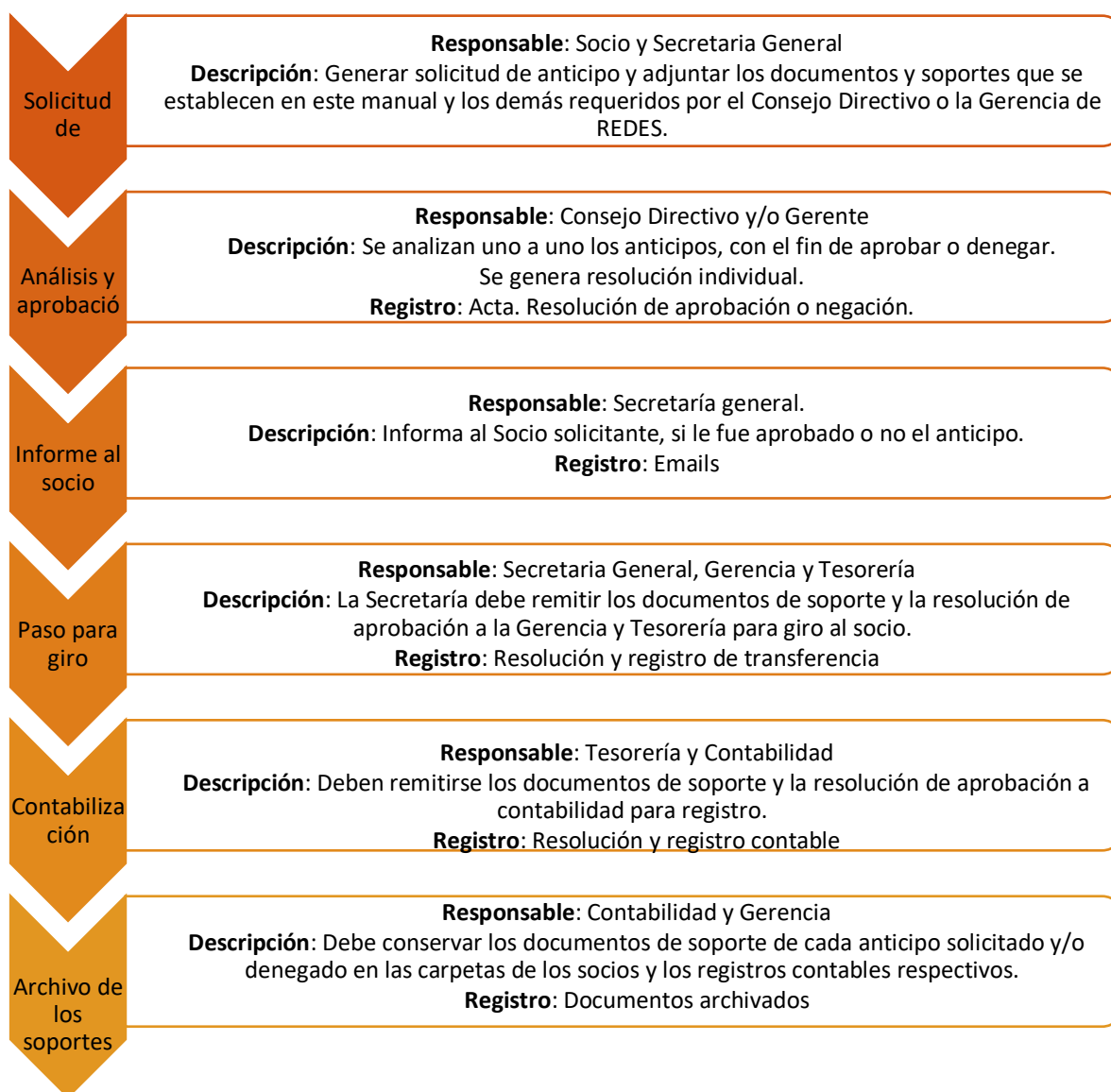
- a. Soportes suficientes (a criterio del Consejo Directivo con base en las normas vigentes, estatutos y reglamentos) de la destinación de los recursos a aprobar.
 - b. De ser necesario y a criterio del Consejo Directivo y la normativa y Ley Colombiana, presentación personal del documento de solicitud ante Notario Público.
 - c. Copia de la cédula de ciudadanía y/o el correspondiente documento de identificación.
 - d. Estado de cuenta único y cálculo del cupo, expedido por el o los responsables de los procesos de reparto de REDES, firmado por quien o quienes lo expiden e indicando su vigencia.
3. El Consejo Directivo deberá, con registro en el acta respectiva, analizar uno a uno los anticipos y aprobar o no, lo que deberá ser informado por la Secretaría General al afiliado mediante comunicación física o por cualquier medio electrónico disponible, a más tardar el segundo día hábil siguiente a la aprobación o negación del anticipo. En caso de negación, deberá justificarlo al afiliado de manera literal a la indicada en el Consejo Directivo.

Parágrafo. El Consejo Directivo de REDES podrá designar la responsabilidad, de manera expresa y por escrito para cada una de las solicitudes, al Gerente de la Sociedad para que sea este quien analice y tome la decisión, previo el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en el presente reglamento, de la solicitud de Anticipos sobre Derechos de Autor.

4. La decisión de aprobación se debe enviar a Gerencia y Tesorería para el giro al Socio, el cual deberá efectuarse a más tardar dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a su aprobación.
5. Los documentos de soporte y la resolución de aprobación se deben entregar en original en tesorería y contabilidad para registro y pago. Los soportes de la aprobación deberán reposar de manera electrónica (Repositorio electrónico), e indicada su ubicación en los documentos con el fin de garantizar trazabilidad.
6. Los registros deben ser archivados en la carpeta de cada socio.
7. En todos los casos, las decisiones que adopte el Consejo Directivo deben ser debidamente fundamentadas y soportadas con base en las normas vigentes, los estatutos y reglamentos.

3.3. Mapeo del proceso

Se determina el paso a paso con las respectivas responsabilidades y actividades, con el fin que formen parte integral del proceso de solicitud, aprobación y pago a los afiliados, de anticipos sobre Derechos de Autor.



4. Disposiciones finales

- Cualquier duda o ampliación de los términos de este documento, deberá efectuarse por escrito al Consejo Directivo en pleno.
- El presente reglamento entrará en vigor una vez sea aprobado por el Consejo Directivo.
- El Consejo Directivo será el órgano competente para modificar el presente Reglamento de Anticipos.